



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

GABINETE DO CONSELHEIRO ROBSON MARINHO

Conselheiro Robson Marinho

Tribunal Pleno – **SEÇÃO MUNICIPAL**

Sessão: **27/11/2024**

Exame Prévio de Edital – **Referendo e Julgamento**

M-001: TC-021298.989.24-5
Representada: Prefeitura de Ribeirão Preto
Responsáveis: Gustavo Furlan Bueno - Secretário Municipal da Administração e Anderson Ferreira da Silva - Diretor do Departamento de Materiais e Licitações
Representantes Julia de Souza Ferreira da Costa Soares
Assunto: Representação contra o Edital do Pregão Eletrônico nº 277/2024, Processo Administrativo nº 123365/2024, certame promovido pela Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto objetivando o registro de preço para aquisição de uniforme escolar (camiseta e bermuda) para os próximos doze meses com entrega ponto a ponto.
Valor Estimado: n/c
Advogados (cadastrados no e-TCESP): Julia de Souza Ferreira da Costa Soares (OABSP 492760), Ana Maria Seixas Paterlini (OABSP 125438), Alexsandro Fonseca Ferreira (OABSP 174487) e Marcelo Tarla Lorenzi (OABSP 187844)

EMENTA: EXAME PRÉVIO DE EDITAL. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. UNIFORME ESCOLAR. AMOSTRA. PRAZO EXÍGUO DE 3 DIAS ÚTEIS. ETP. MEMÓRIA DE CÁLCULO. NECESSÁRIA. PROCEDÊNCIA PARCIAL.

Relatório

Representação intentada por Julia de Souza Ferreira da Costa Soares contra o Edital do Pregão Eletrônico nº 277/2024, Processo Administrativo nº 123365/2024, certame promovido pela Prefeitura de Ribeirão Preto objetivando o registro de preço para aquisição de uniforme escolar (camiseta e bermuda) para os próximos doze meses com entrega ponto a ponto.

O edital, assinado por Gustavo Furlan Bueno - Secretário Municipal da Administração e Anderson Ferreira da Silva - Diretor do Departamento de Materiais e Licitações, é datado 23/9/2024, a representação foi protocolada em 14/10/24 e a sessão pública estava agendada para o dia 16/10/24.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

GABINETE DO CONSELHEIRO ROBSON MARINHO

A representante questiona prazo exíguo de 3 dias úteis para a entrega de amostras personalizadas, índice de solvência geral (ISG) maior que 1 e ausência de memória de cálculo referente à estimativa de preços constante do Estudo Técnico Preliminar - ETP.

Em razão de aspectos que recomendavam o exame do ato cuja legalidade se pôs sob suspeita, inclusive em virtude da jurisprudência desta Corte, a fim de evitar possível prejuízo à competição e violação irreparável a direito e uma vez preenchidos os requisitos arrolados no Regimento Interno deste Tribunal, foi determinada singularmente a suspensão do certame e oficiamento à Origem para que encaminhasse a esta Corte cópia do edital impugnado, além de justificativas para as questões suscitadas, determinando aos responsáveis, inclusive, que se abstivessem da prática de quaisquer atos relacionados ao presente certame, até sua deliberação final.

Regularmente notificada, a origem defendeu a regularidade dos termos do edital.

Instada, a ATJ se manifestou pela procedência parcial dos pontos impugnados, posicionamento acompanhado por sua Chefia e MPC.

É o relatório.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

GABINETE DO CONSELHEIRO ROBSON MARINHO

Voto

TC-021298.989.24-5

De início, peço referendo da decisão que suspendeu o certame.

No mérito, a crítica acerca do prazo exíguo para a entrega das amostras é procedente.

Em que pese a preocupação da origem acerca do prazo para a contratação, tendo em vista tratar o objeto de item afeto à área da educação, sendo de conhecimento geral a época de início das aulas, o fato é que o edital impõe prazo exíguo para o atendimento ao regramento relacionado às amostras.

Isso porque a exigência inclui as personalizações previstas no edital de modo a atenderem exclusivamente a Prefeitura de Ribeirão Preto.

A argumentação da origem de que o prazo não é para entrega, mas para confecção e envio das amostras não é hábil a justificar o prazo de apenas 3 dias úteis.

Nesses casos, a jurisprudência uníssona e pacífica desta Corte determina a concessão de prazo razoável a fim de permitir não só o seu atendimento, como também não tornar tal regramento desestimulante à participação de eventuais interessados.

Na sequência, a origem demonstrou que detém a memória de cálculo relativa ao valor estimado contido no ETP, não como parte integrante do documento, mas no processo administrativo.

Ocorre que o disposto no art. 18, VI do § 1º, e § 2º, da Lei 14.133/21 estabelece que o ETP deve conter a memória de cálculo dos preços referenciais e a documentação suporte das pesquisas de preços.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

GABINETE DO CONSELHEIRO ROBSON MARINHO

Ainda que não seja obrigatório, a origem optou por divulgar o ETP no edital, o quê, por consequência, torna necessário que seja de forma completa, nos exatos termos da lei.

Por fim. No que se refere ao índice de endividamento geral maior ou igual a um é necessário destacar que a jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que a especificação deste e de qualquer outro índice contábil deve ser compatível com a realidade do mercado do objeto que se pretende contratar.

Nesse sentido, caberia à representante a comprovação de que o estabelecido no edital é incompatível com o segmento de uniformes e isso não foi feito, não havendo nos atos, portanto, nenhum indício de que o índice adotado não seja usual.

Diante do exposto, encurto razões e voto pela **procedência parcial** dos pontos questionados, devendo a origem corrigir o ato convocatório com a fixação de prazo razoável para a confecção, envio e entrega das amostras, bem como integrar ao ETP a memória de cálculo dos preços referenciais e a documentação suporte das pesquisas de preços.

A Administração deverá ainda publicar o novo texto do edital e reabrir o prazo legal para oferecimento das propostas, nos moldes do § 1º do art. 55 da Lei 14.133/2021.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os processos.